В Щелковский городской суд Московской области
141100, Московская область, г. Щелково, пл. Ленина, д. 2
от: Лаговского Дмитрия Владимировича
адрес регистрации: Московская область, Щелковский городской округ, п. Литвиново, д. 13, кв. 54
место фактического проживания: Республика Сербия, г. Белград
контактный e-mail: 1448884@gmail.com

Дело № 2а-5122/2025 ~ М-4034/2025

ХОДАТАЙСТВО
о проведении предварительного судебного заседания в отсутствие административного ответчика

В связи с назначенным на 01.07.2025 предварительным судебным заседанием по административному делу по иску МИФНС России №16 по Московской области,
ПРОШУ:
1. О проведении заседания в моё отсутствие
Провести предварительное судебное заседание 01.07.2025 **в моё отсутствие**, поскольку:

- нахожусь за пределами Российской Федерации (место фактического проживания — Республика Сербия, г. Белград);
- личное участие в судебном заседании невозможно по объективным причинам;
- мною подано заявление о предоставлении электронного доступа к материалам административного дела;
- готов участвовать в процессе посредством направления письменных документов и ходатайств.

2. О недопустимости назначения основного разбирательства
Не назначать судебное разбирательство по существу до обеспечения моего права на ознакомление с материалами дела, поскольку:

- доступ к материалам административного дела в электронном виде на момент подачи ходатайства не предоставлен;
- без ознакомления с материалами дела невозможна подготовка обоснованных возражений;
- нарушение права на ознакомление с материалами дела является существенным нарушением процессуальных прав ответчика.

3. О правовых основаниях для отказа в иске
Прошу суд учесть следующие обстоятельства, свидетельствующие о необоснованности требований административного истца:
3.1. Нарушение сроков привлечения к ответственности

- **Пропущен срок привлечения к ответственности**;
- налоговые обязательства, если они имели место, возникли более 1,5 лет назад;

- истечение срока давности является безусловным основанием для освобождения от ответственности.

3.2. Нарушение порядка бесспорного взыскания

- **Пропущен срок бесспорного взыскания** после прекращения деятельности ИП согласно п. 3 ст. 46 НК РФ;
- обращение в суд после истечения указанного срока является неправомерным;
- административный истец утратил право на принудительное взыскание.

3.3. Отсутствие доказательственной базы

- в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие обоснованность заявленных требований;
- не представлены доказательства направления требований об уплате налога;
- не соблюден досудебный порядок урегулирования спора.

3.4. Нарушение процедуры взыскания

- отсутствуют доказательства надлежащего уведомления о задолженности;
- не представлены документы о проведении зачётов и доплат;
- нарушены процессуальные гарантии налогоплательщика.

ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

На основании изложенного, руководствуясь положениями КАС РФ и НК РФ,

ПРОШУ:

1. **Провести предварительное судебное заседание 01.07.2025 в моё отсутствие**.
2. **Не назначать судебное разбирательство по существу** до предоставления мне доступа к материалам дела в электронном виде и возможности представления письменных возражений.
3. **Учесть изложенные правовые основания** для прекращения производства по делу либо отказа в удовлетворении административного искового заявления.

Дата: "30" июня 2025 г.



/Лаговский Д.В./